



TUTELA PROVISÓRIA

Urgência e Evidência

Arts. 294 a 311 do CPC/2015

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

TJPE — Juiz de Direito

NOTA METODOLÓGICA

Como usar este material: cada bloco carrega o dispositivo legal com **grifo** nas palavras que a FGV historicamente altera nos distratores, seguido da leitura FGV consolidada a partir de questões oficiais da banca e de jurisprudência do STJ.



1. Panorama Geral e Ideia Central

As duas espécies e os dois ritos

- A tutela provisória divide-se em **urgência** (cautelar ou antecipada) e **evidência** (art. 294, *caput*). A urgência comporta pedido **antecedente OU incidental**; a evidência admite **exclusivamente incidental** — não exige perigo de dano, logo não há por que antecipar o pedido antes da ação principal.
- Dentro da urgência, a segunda bifurcação: **satisfativa (antecipada) × cautelar (assecuratória)**. A antecipada **entrega desde já o próprio bem da vida** pretendido; a cautelar **protege o resultado útil** de um processo futuro/paralelo, sem satisfazer o direito material.

Cognição sumária e poder geral de cautela

- A decisão concessiva assenta-se em **cognição sumária** — por isso **não forma coisa julgada material**.
- Vige o **poder geral de cautela** (art. 297): o juiz pode determinar medidas **de ofício**, mesmo não requeridas, se indispensáveis à eficácia da tutela — sem violar o princípio da adstrição/congruência.

Contracautela e irreversibilidade

- O juiz **pode** exigir caução (real ou fidejussória), **dispensável** se a parte for economicamente hipossuficiente (art. 300, §1º).
- A vedação à tutela antecipada com **perigo de irreversibilidade** (art. 300, §3º) **não é absoluta** — cede frente a direitos fundamentais como vida, saúde e acesso à justiça (Enunciado 25 ENFAM/CJF).



ATENÇÃO PARA A PROVA



Pegadinha estrutural nº 1: a FGV cobra o §3º do art. 300 como se fosse regra **absoluta** que impede qualquer liminar com risco de irreversibilidade. O candidato deve reconhecer que, em casos envolvendo **vida, saúde ou dignidade da pessoa humana**, o princípio constitucional supera a vedação processual infraconstitucional.



2. Regras × Exceções — Quadros Comparativos

2.1 Antecipada × Cautelar × Evidência — o essencial

Critério	Antecipada (satisfativa)	Cautelar (assecuratória)	Evidência
O que entrega	O próprio bem da vida pretendido	Proteção ao resultado útil do processo	O bem da vida, dispensando urgência
Requisitos	Probabilidade do direito + perigo de dano/risco ao resultado útil	Idem	Hipóteses do art. 311 (I a IV) — sem exigir perigo de dano
Rito antecedente?	SIM (art. 303)	SIM (art. 305)	NÃO — só incidental
Estabiliza (art. 304)?	SIM (só ela)	NÃO — sujeita a nulidade se aplicada	NÃO

2.2 Fungibilidade — a chave do art. 305, § único

- Se a parte nomeia o pedido como **cautelar** mas a natureza é **satisfativa** (antecipada), o juiz **converte** para o rito da tutela antecipada, sem indeferir — princípio da fungibilidade, art. 305, § único.
- A fungibilidade **só opera dentro do rito antecedente** (arts. 303-305) — é instrumental, não afeta o mérito do pedido.

2.3 Hipóteses do Art. 311 — Tutela de Evidência

Inciso	Hipótese	Exige contraditório prévio?
I	Abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte	SIM — pressupõe conduta do réu já manifestada
II	Alegações comprovadas apenas documentalmente + tese firmada em julgamento repetitivo ou súmula vinculante	NÃO — cabe liminar
III	Pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada de contrato de depósito	NÃO — cabe liminar
IV	Petição inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos, sem o réu opor prova capaz de gerar dúvida razoável	SIM — só se afere após a resposta do réu

 **ATENÇÃO PARA A PROVA**

 **Pegadinha estrutural nº 2:** apenas os incisos **II e III** do art. 311 admitem concessão *liminar (inaudita altera parte)*. Os incisos **I e IV** — por definição — só se caracterizam **depois** que o réu se manifesta (defesa protelatória ou ausência de prova hábil a gerar dúvida). A FGV testa se o candidato sabe distinguir os 4 incisos por esse critério.

2.4 Tutela Provisória contra a Fazenda Pública

- As Leis 8.437/1992 e 9.494/1997 impõem **restrições específicas** (vedações taxativas — ex.: compensação tributária, reclassificação de servidores), mas **NÃO revogam** o regime geral do CPC. Fora das vedações **taxativas**, é **possível** conceder tutela provisória contra a Fazenda, desde que: (i) não esgote o mérito da causa; (ii) medida proporcional; (iii) fundamentação reforçada.



3. Dissecando a Lei: Requisitos, Vedações e Prazos

3.1 Tutela Antecipada Antecedente (art. 303) — passo a passo

Art. 303, caput, CDC

Art. 303. Nos casos em que a urgência for **contemporânea à propositura da ação**, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final [...]

- **Passo 1:** petição inicial simplificada — só o pedido de tutela + indicação do pedido final; valor da causa deve refletir o **pedido de tutela final** (art. 303, §4º).
- **Passo 2:** concedida a liminar, autor tem **15 dias** (ou prazo maior fixado pelo juiz) para **aditar** a inicial — complementar argumentação, juntar documentos, confirmar pedido final (art. 303, §1º, I). **Sem** novas custas.
- **Se o juiz não concede** (entende faltarem requisitos): intima o autor para emendar em **5 dias**, sob pena de indeferimento (art. 303, §6º).
- **Falta de aditamento:** extinção do processo **SEM resolução de mérito** (art. 303, §2º).

3.2 Estabilização da Tutela Antecipada (art. 304)

Art. 304, caput

Art. 304. A tutela antecipada, concedida [...] torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o **respectivo recurso**.

- **Exclusiva** da tutela antecipada **antecedente** — **incabível** na cautelar (nulidade se aplicada) e na evidência (Enunciado 420-FPPC).
- Estabilizada, **não faz coisa julgada material** — subsiste até ser revista/reformada/invalidada em ação própria, sujeita a **decadência de 2 anos**, contados da ciência da decisão extintiva (art. 304, §§2º/5º/6º).
- **Não admite ação rescisória** (FPPC 33 / ENFAM 27) — a via é a ação autônoma de revisão dentro do biênio.

ATENÇÃO PARA A PROVA

Divergência jurisprudencial real dentro do STJ (mapeie os dois lados): o que impede a estabilização?
1ª Turma-STJ / literalidade: só a interposição do **agravo de instrumento** ("recurso", art. 304). **3ª e 4ª Turmas-STJ + doutrina majoritária:** a simples **contestação** já demonstra resistência e também afasta a estabilização, mesmo sem o recurso cabível. Fique atento ao enunciado: se cobrar "letra da lei", responda **agravo de instrumento**; se cobrar "jurisprudência/doutrina majoritária", responda que a contestação também basta.

3.3 Tutela Cautelar Antecedente (arts. 305-310)

Art. 308, caput

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelas partes **em 30 (trinta) dias**, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar [...]

- Réu citado para contestar em **5 dias** (art. 306); ausência de contestação → **presunção de veracidade** dos fatos (revelia restrita à cautelar, art. 307).
- Pedido principal: prazo de **30 dias, dias úteis** (natureza **processual**, não material), contados da **efetivação TOTAL** da medida — efetivação parcial **não** deflagra o prazo (STJ, Info 718).
- Pedido principal é formulado **nos MESMOS autos**, **sem** novas custas, podendo **aditar a causa de pedir**.
- Cessa a eficácia da cautelar se: (i) pedido principal não deduzido no prazo; (ii) medida não efetivada em 30 dias; (iii) processo principal extinto ou pedido julgado improcedente (art. 309).
- **Indeferimento da cautelar NÃO obsta** o pedido principal, **EXCETO** se o fundamento do indeferimento for **prescrição ou decadência** (art. 310) — nesse caso, o indeferimento **contamina** o pedido principal.

ATENÇÃO PARA A PROVA

Pegadinha estrutural nº 3 (a mais recorrente do tema): o prazo do art. 308 **NÃO** é para "ajuizar" nova

ação (regime do CPC/73) — é para "formular o pedido principal", **nos mesmos autos**. Além disso, é prazo **processual em dias úteis**, contado da efetivação **TOTAL** (não parcial) da medida cautelar.

3.4 Responsabilidade Objetiva pelo Dano Processual (art. 302)

Art. 302, CPC

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente [...] deixar de fornecer os meios [...] para a citação [...]; III - ocorrer a cessação da eficácia [...]; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou de prescrição da pretensão do autor.

- Responsabilidade **objetiva** — independe de culpa ou má-fé; abrange danos materiais e **morais** (STJ, Info 649).
- Apuração e liquidação **nos próprios autos** da tutela — dispensa ação autônoma e pronunciamento expresso na sentença extintiva (art. 302, § único).



4. Incidência FGV — Padrões Fáticos (Storytelling)

4.1 "A clínica e o risco de morte" — irreversibilidade × dignidade

- Roteiro: paciente/idoso precisa de tratamento de alto custo, vaga em UTI ou liberação de sinistro negado por plano de saúde; pede liminar *inaudita altera parte*. Pegadinha: apontar o art. 300, §3º (vedação à irreversibilidade) como obstáculo absoluto. Gabarito: é **tutela antecipada de urgência** (a prestação de saúde é **consumida**, satisfativa) — a irreversibilidade **cede** frente à dignidade da pessoa humana e ao direito à vida.

4.2 "O estoque perecível e o sócio dissidente" — prazo e fungibilidade

- Roteiro: cautelar de sequestro/arresto de mercadoria; efetivação **parcial** (ex.: 1,5 de 2 toneladas). Pegadinha: contar os 30 dias do art. 308 a partir do deferimento ou da efetivação parcial. Gabarito: o prazo só corre da **efetivação TOTAL** (Info 718-STJ). Se o nome dado ao pedido for "cautelar" mas o pedido for satisfativo (o próprio bem/dinheiro), aplica-se a **fungibilidade** do art. 305, § único.

4.3 "O abuso de direito do invasor" — evidência incidental após a urgência ser negada

- Roteiro: reintegração de posse sem "força nova" (mais de ano e dia) tem a urgência **indeferida**, mas o réu (esbulhador) apresenta defesa vazia e protelatória. Gabarito: cabe pedido **incidental de tutela de evidência** com base no **abuso do direito de defesa** (art. 311, I) — transmutação da urgência negada para a evidência, sem reabrir a discussão sobre perigo de dano.

4.4 "O menor com mandato irregular" — tutela provisória × regularização processual

- Roteiro: menor de 17 anos ajuíza ação sem que o mandato tenha sido assinado por representante legal; juiz reconhece os requisitos da tutela provisória. Gabarito FGV: o juiz **concede a tutela provisória** (medida de urgência não pode esperar) **e, antes** do juízo positivo de admissibilidade da ação, **determina a intimação** para regularizar a representação processual — a urgência da tutela não se subordina à regularidade formal ainda sanável.

4.5 "O nomen iuris errado" — tutela cautelar batizada, mas satisfativa

- Roteiro: parte chama de "tutela cautelar antecedente" um pedido que, na prática, já entrega o próprio bem (ex.: liberar saque de valor retido). Gabarito: o juiz **deve reconhecer a natureza antecipada** e aplicar o rito do art. 303 (aditamento em 15 dias) — **não** indefere por erro de nomenclatura, tampouco aplica o rito cautelar (citação em 5 dias) a pedido satisfativo.

4.6 "A Fazenda Pública contra a liminar" — vedações taxativas × regime geral

- Roteiro: liminar contra ente público envolvendo dívida ativa, CADIN, licitações. Réu invoca as Leis 8.437/92 e 9.494/97. Gabarito: tutela provisória contra a Fazenda **é possível**, desde que **não esgote o mérito** e seja proporcional/fundamentada — vedadas **apenas** as hipóteses **taxativamente** previstas nas leis especiais, que **não** foram revogadas pelo CPC/2015.



5. Súmulas, Jurisprudência e Teses Institucionais

5.1 Julgados-chave do STJ

Situação	Solução STJ	Fonte
Termo inicial do prazo de 30 dias do art. 308	Conta-se da efetivação TOTAL da medida — efetivação parcial não deflagra	Info 718
Natureza do prazo do art. 308	Processual, contado em dias ÚTEIS (não material/dias corridos)	Info 780
Estabilização — o que a afasta	Divergência: 1ª Turma exige agravo de instrumento (literalidade); 3ª/4ª Turmas admitem contestação	Info 639 / 821
Responsabilidade por dano processual (art. 302)	OBJETIVA, engloba danos morais e materiais	Info 649
Agravo de instrumento em decisão que aprecia tutela provisória	Cabível — a decisão sobre tutela provisória está no rol do art. 1.015, I	Jurisprudência consolidada
Suspensão do processo por prejudicialidade externa (art. 313, V)	Indeferimento da suspensão NÃO é atacável por agravo de instrumento nesse caso específico	Info 656

5.2 Tema 952-STJ e Tutela de Evidência (recursos repetitivos)

- Firmada tese em julgamento repetitivo (art. 927, III, CPC) e a ação for proposta **no mesmo sentido** da tese, com prova documental suficiente, **cabe tutela de evidência, inclusive liminarmente** (art. 311, II) — dispensa nova instrução, pois a matéria já está pacificada.

● ATENÇÃO PARA A PROVA

⚠ **Cuidado com o enunciado** — "letra da lei" × "jurisprudência majoritária": na divergência sobre a estabilização (Info 639 × Info 821), a FGV costuma sinalizar qual referencial adotar. Se o enunciado citar apenas "nos termos do CPC"/"art. 304", prevaleça a literalidade (agravo de instrumento). Se citar "STJ" ou "doutrina majoritária", prevaleça a interpretação extensiva (contestação também afasta).



6. Análise de Discursivas — O que Pontua no Espelho FGV

- **Estrutura de resposta premiada:** (i) classificar a tutela — urgência (cautelar/antecipada) ou evidência, com o dispositivo exato; (ii) identificar o rito (antecedente/incidental); (iii) indicar prazos aplicáveis com o termo inicial correto; (iv) enfrentar eventual fungibilidade ou estabilização; (v) concluir com a solução do caso, citando jurisprudência quando pertinente.
- **Erro que zera item:** tratar toda tutela provisória como recorrível apenas por apelação — decisões interlocutórias sobre tutela provisória desafiam **agravo de instrumento** (art. 1.015, I).
- **Erro que zera item:** aplicar estabilização à tutela cautelar ou de evidência — é instituto **exclusivo** da tutela antecipada antecedente.
- **Ponto de corte comum:** confundir o prazo do art. 308 (30 dias para o pedido principal na cautelar) com o do art. 303, §1º, I (15 dias para aditar a inicial na antecipada) — são institutos e prazos distintos.
- **Diferencial de nota alta:** mobilizar a distinção entre a natureza *processual* (dias úteis) do prazo do art. 308 e discutir a controvérsia sobre o instrumento apto a afastar a estabilização, indicando as duas correntes do STJ.



MODELO PARA DISCURSIVA

Modelo de estrutura textual premiada (adaptável a qualquer caso de tutela provisória): "Trata-se de tutela [de urgência cautelar/antecipada / de evidência], requerida em caráter [antecedente/incidental], nos termos do art. [X] do CPC. [Enfrentar requisitos/fungibilidade se pertinente]. O prazo aplicável é de [Y dias/anos], contado a partir de [termo inicial], sob pena de [consequência legal]. Diante disso, [conclusão aplicada ao caso]."



7. Quadro-Resumo Final — Prazos e Números Essenciais

Dispositivo	Instituto	Prazo/Número
Art. 300, §1º	Caução (contracautela)	Dispensável se hipossuficiência econômica
Art. 303, §1º, I	Aditamento da inicial (antecipada antecedente)	15 dias (ou prazo maior fixado pelo juiz)
Art. 303, §6º	Emenda da inicial (requisitos ausentes)	5 dias
Art. 304, §5º	Ação para revisar/reformar tutela estabilizada	Decadencial de 2 anos
Art. 306	Citação do réu para contestar (cautelar antecedente)	5 dias
Art. 308, caput	Formulação do pedido principal (após efetivação total)	30 dias úteis (processual)
Art. 313, §4º	Suspensão do processo por convenção das partes	Máximo de 6 meses
Art. 304, §1º	Prazo para recurso afastar a estabilização	Prazo recursal ordinário (agravo de instrumento)

Alternativas do art. 18, §1º — não aplicável aqui; ver quadro de fluxo abaixo

- **Fluxo da Antecipada Antecedente:** petição simplificada → liminar concedida → aditamento em 15 dias → confirmação do pedido final → prosseguimento como procedimento comum. **Sem aditamento:** extinção sem mérito.
- **Fluxo da Cautelar Antecedente:** petição + requerimento cautelar → liminar → citação em 5 dias → efetivação total → pedido principal em 30 dias úteis, nos mesmos autos → prossegue como ação de conhecimento.



8. Mapa Mental Estruturado (Pilares do Tema)

TUTELA DE URGÊNCIA (arts. 300-310)

- **Requisitos comuns:** probabilidade do direito + perigo de dano/risco ao resultado útil (art. 300)
- **Antecipada (satisfativa):** entrega o bem da vida; admite estabilização; aditamento em 15 dias
- **Cautelar (assecuratória):** protege resultado útil; NÃO estabiliza; pedido principal em 30 dias úteis, mesmos autos
 - **Rito antecedente:** cabível para ambas — petição simplificada + confirmação/pedido principal depois
- **Fungibilidade (art. 305, § único):** nome errado não vincula — juiz converte cautelar ↔ antecipada conforme a natureza real
- **Contracautela:** caução dispensável se hipossuficiência
- **Responsabilidade art. 302:** objetiva, danos morais e materiais, liquidação nos próprios autos

TUTELA DE EVIDÊNCIA (art. 311)

- Não exige perigo de dano — só incidental
- **4 hipóteses:** I (abuso defesa/protelação — pós-contraditório) × II (prova documental + repetitivo/SV — liminar) × III (depósito documentado — liminar) × IV (prova documental + réu sem dúvida razoável — pós-contraditório)
- NÃO estabiliza



9. Mnemônicos e Associações

MNEMÔNICO 1

"**15 para aditar, 30 para o principal**" — na Antecipada Antecedente, **15** dias para Aditar (A-A-15). Na Cautelar, **30** dias para o pedido principal (C-30).

MNEMÔNICO 2

"**II e III liberam, I e IV esperam**" — nas hipóteses de tutela de evidência do art. 311: os incisos **II** e **III** liberam a liminar de cara; os incisos **I** e **IV** esperam a manifestação do réu para se caracterizar.

MNEMÔNICO 3

"**Só a Antecipada Antecedente Estabiliza**" — três "A"s: Antecipada, Antecedente, estabiliza. Cautelar e Evidência nunca estabilizam.

MNEMÔNICO 4

"**Total trava o relógio**" — o prazo de 30 dias do art. 308 só começa quando a efetivação for **TOTAL**; efetivação parcial não "destrava" a contagem.

10. Consolidado de Pegadinhas Mapeadas

- **(1)** Tratar o art. 300, §3º (vedação à irreversibilidade) como regra absoluta — cede frente a direitos fundamentais como vida e saúde.
- **(2)** Contar o prazo do art. 308 da efetivação PARCIAL da medida cautelar — só corre da efetivação TOTAL (Info 718-STJ).
- **(3)** Tratar o prazo do art. 308 como material/dias corridos — é processual, contado em dias ÚTEIS (Info 780-STJ).
- **(4)** Aplicar estabilização à tutela cautelar ou de evidência — instituto exclusivo da tutela antecipada antecedente.
- **(5)** Achar que qualquer manifestação do réu (mesmo sem recurso) sempre afasta a estabilização — há divergência entre Turmas do STJ; atente ao referencial do enunciado (letra da lei × jurisprudência majoritária).
- **(6)** Achar que os incisos I e IV do art. 311 admitem concessão liminar — só II e III admitem, pois I e IV pressupõem manifestação do réu.
- **(7)** Indeferir tutela provisória por erro no nomen iuris do pedido (cautelar × antecipada) — vige a fungibilidade, art. 305, § único.
- **(8)** Achar que toda liminar contra a Fazenda Pública é vedada — só as hipóteses TAXATIVAS das Leis 8.437/92 e 9.494/97 são proibidas; fora delas, cabe tutela provisória.
- **(9)** Condicionar a concessão da tutela provisória à prévia regularização de vício processual sanável (ex.: representação de menor) — a urgência não espera; regulariza-se depois, ainda que a tutela já tenha sido concedida.
- **(10)** Achar que a responsabilidade do art. 302 exige culpa ou má-fé — é objetiva, independente de culpa.



11. Visão Crítica e Interdisciplinar

- **Princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF)** e efetividade: a tutela provisória é instrumento de concretização do acesso à justiça em tempo útil — a mitigação da vedação à irreversibilidade (art. 300, §3º) em casos de vida/saúde é, na verdade, aplicação direta da **ponderação de princípios constitucionais** sobre regra processual infraconstitucional.
- **Devido processo legal e estabilização:** parte da doutrina (Daniel Mitidiero) sustenta a *inconstitucionalidade* da estabilização por restringir o direito ao esgotamento da cognição sem contraditório pleno. Para provas objetivas (perfil FGV), prevalece a **redação positivada** — não faz coisa julgada, sujeita a ação autônoma no biênio decadencial, sem rescisória.
- **Direito Administrativo/Constitucional — tutela contra a Fazenda Pública:** a análise passa pela ponderação entre a **presunção de legitimidade dos atos administrativos** e o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva — as vedações legais específicas são **excepcionais e taxativas**, não podendo ser interpretadas extensivamente para ampliar a imunidade do Poder Público.
- **Processo Civil — natureza da decisão interlocutória e recorribilidade:** a inclusão da tutela provisória no rol do art. 1.015, I (agravo de instrumento) reflete a opção legislativa por **recorribilidade imediata** de decisões urgentes, mitigando o princípio da unirrecorribilidade/irrecorribilidade das interlocutórias fora do rol.

12. Dispositivos-Chave — Citação Literal com Grifos

Palavras em destaque = pontos que a FGV historicamente altera ou testa nos distratores.

Art. 294

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em **urgência ou evidência**. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter **antecedente ou incidental**.

Art. 296

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservada sua eficácia durante o **período de suspensão do processo**.

Art. 300, §3º

Art. 300, §3º. A tutela de urgência de natureza antecipada **não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade** dos efeitos da decisão.

Art. 302, caput

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa [...]

Art. 303, §1º, I

Art. 303, §1º, I. [...] o autor deverá **aditar a petição inicial**, no prazo de **15 (quinze) dias** ou em outro prazo maior que o juiz fixar [...]

Art. 304, caput

Art. 304, caput. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, **torna-se estável** se da decisão que a conceder não for interposto o **respectivo recurso**.

Art. 305, § único

Art. 305, parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o órgão jurisdicional observará o disposto no art. 303.

Art. 308, caput

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelas partes **em 30 (trinta) dias**, caso em que será apresentado **nos mesmos autos** em que deduzido o pedido de tutela cautelar [...]

Art. 310

Art. 310. O indeferimento da tutela cautelar **não obsta** a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, **salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição**.

Art. 311, I

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o **abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório** da parte [...]